

한국가스공사 상임감사위원

주의요구 및 경고

제22-건설안전종합-19호

제 목 * * * * 배관 구축공사 관리감독 부적정

소관부서 ○○본부 b b기지본부

조치부서 인사조직처

내 용

1. 업무 개요

b b 기지본부 ☎☎☎☎부는 기계설비 유지보수 계획수립, 정비공사 설계, 정비절차 및 기계설비, 기계설비 정비계획 수립 등 경상정비 관리 업무를 총괄하는 부서이다.

㉠㉡㉢㉣부는 2020. 11. 30. 주식회사 * * * *(이하 ‘* * * *’이라 한다)과
공사계약일반조건상 현장대리인 WWW(이하 ‘WWW’이라 한다)으로 하는 b b
기지 * * * * 배관 구축공사(이하 ‘* * * * 공사’이라 한다) 관련 계약을 체결
하고, 2020. 12. 30. * * * *으로부터 * * * * 공사 착공계를 제출받은 후 □.□.
□.□.□.□.□.□.□.□으로부터 2021. 4. 14. 공사계획을 현장대리인 YYY(이하 ‘YYY’
이라 한다)으로 변경 승인 후 공사를 수행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제40조에 따라 건설공사 현장에 배치된 건설기술인은 발주자의 승낙을 받지 아니하고는 정당한 사유 없이 그 건설공사 현장을 이탈하여서는 아니 되며, 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제14조에 따라 계약상대자는 계

약된 공사에 적격한 공사현장대리인(건설산업기본법시행령 제35조 등 공사관련 법령에 따른 기술자 배치기준에 적합한 자를 말한다)을 지명하여 발주처에 통지하여야 하며, 공사현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 현장감독직원의 지시에 따라 공사현장의 단속 및 공사에 관한 사항을 처리해야 한다.

또한 「공사관리규정」 제21조에 따라 공사시공부서장은 계약상대자로 하여금 「공사계약일반조건」 제14조에 적합한 건설기술인을 지명 및 상주하게 하여야 하며, 계약상대자가 현장대리인을 임명 또는 교체하고자 할 때에는 공사시공부장의 승인을 받아야한다.

그리고 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」에 따르면 감독부서장은 공사 현장을 방문·점검하거나, 유선 등을 활용하여 안전 작업 수행 여부 감독 및 협력업체 관계자 현장 상주 여부를 확인할 의무가 있다.

따라서 * * * * 공사를 총괄 관리하는 ☎☎☎☎부는 현장대리인을 임명하고, 상주여부를 확인하여야 하며 현장대리인의 교체가 있을 때에는 승인 여부를 결정하여 공사품질 및 안전에 지장이 없도록 현장을 관리 감독할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☎☎☎☎부는 * * * * 공사를 총괄 관리하는 부서로서 설계용역 변경계약 및 공정관리 등 해당 사업을 주관하여 시행하였다.

부장 YYY(이하 ‘YYY’라 한다)는 2019. 4. 1.부터 2021. 12. 31.까지 b b 기지본부 ☎☎☎☎부장으로 재직하였으며, * * * * 공사를 주관하는 공사시공부서장으로 동 부서 차장 ZZZ(이하 ‘ZZZ’이라 한다)이 수립한 “b b 기지본부 * * * * 배관 구축공사 시행계획(안)”을 승인하여 사업을 추진토록 하였다.

그리고 ZZZ은 2016. 2. 15.부터 2021. 12. 31.까지 ㉠㉠㉠㉠부 차장으로서 근무하였고, 2020. 10. 7. “b b 기지본부 * * * * 배관 구축공사 시행계획(안)”을 수립하여 해당 사업의 추진반을 구성하여 추진반장으로서 사업을 총괄 관리하였으며, 과장 ㉠㉠㉠은 2019. 4. 15.부터 2022. 2. 20.까지 ㉠㉠㉠㉠부 과장으로서 근무하면서 * * * * 공사의 기계분야 공사감독 업무를 수행하였다.

한편 추진반장 ZZZ은 * * * * 공사계획 승인부분과 안전성평가 부분에 대한 방향제시 등 주도적으로 해당 업무를 추진하였으며, 시행계획(안)을 수립하면서 동 부서 과장 ㉠㉠㉠을 시공분야 공사감독자로서의 역할을 주도하게 하였다.

또한 ㉠㉠㉠㉠부는 2020. 12. 30. * * * *으로부터 “b b 기지 * * * * 배관 구축공사 착공계 및 EHSQ관리계획서 제출”을 접수하였고, 이때 * * * *은 현장대리인을 WWW으로 하여 제출하였으며, 그 이후 ㉠㉠㉠㉠부는 * * * *과 2021. 2. 25. 해당 공사의 착공 및 작업전 EHSQ회의를 개최하였다. 이때 ㉠㉠㉠㉠부는 회의록에 “건설산업기본법 제40조(건설기술자의 배치)에 따라 관련 법령에 의거 공사 주요부분 배관분야 건설기술자(현장대리인) 선임 필요”하다는 의견을 제시하였다.

한편 ㉠㉠㉠㉠운영처 §§§§부는 「도시가스사업법 시행규칙」 제12조에 따라서 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠에 공사계획승인을 신청하였다. 이때 신청한 공사계획승인 신청서의 현장대리인은 * * * *이 당초에 제출한 착공계와는 다르게 YYY(* * * * 대표)으로 작성하여 제출하였고, 현장대리인 YYY으로 2021. 4. 14. 승인을 득하였다.

그러나 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠ 장관으로부터 승인된 현장대리인(YYY)은 공사현장

에 상주하여 현장감독직원의 지시에 따라 공사 현장에 관한 사항을 처리해야 했으나, ****의 변경된 현장대리인은 공사감독의 현장 상주요청에도 현장 상주를 거부하여 「건설산업기본법」 제40조 및 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제14조를 준수하지 아니하였다.

또한 **** 공사의 총괄관리자인 ZZZ은 현장대리인이 공사현장에 상주하여야 한다는 사실을 알고 있음에도 현장대리인의 미상주 사실에 대하여 인지하지 못하였고, 현장대리인의 현장 상주 없이 공사를 준공하는 등 현장관리를 부적정하게 관리하였다.

한편 공사감독 a(a)a의 진술에 따르면 현장대리인의 미상주 사실에 대하여 YYY에게 보고 후 YYY을 현장상주토록 요청하였으나, YYY은 준공할 때까지 b b 기지 공사현장에 출입하여 현장대리인으로서 역할을 준수한 사실이 없다.

그 결과 공사수행부서의 시공부서장, 추진반장 및 공사감독은 현장대리인을 공사 현장에 배치하여 건설공사의 시공관리, 품질 및 안전관리를 하도록 하여야 했으나 현장대리인 없이 준공 시까지 현장관리를 미흡하게 관리하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

**** 구축공사의 추진반장 ZZZ과 공사감독 a(a)a은 감사인의 현장대리인의 현장 상주 의무에 대한 문제 제기에 별다른 이견을 제기하지 않으면서 해당 공사의 공기 준수를 위하여 관련 규정을 준수하지 못한 채 공사를 진행할 수밖에 없었다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

인사조직처장은

현장대리인의 미상주 사실을 인지하지 못하고, 현장대리인 상주 없이 공사관리를 부적절하게 관리한 추진반장에게 **경고** 조치하여 주시고, 현장대리인 미상주 관련 시공부서장에게 보고절차 준수 및 계약상대자에게 현장대리인을 상주토록 하였으나 공사일정 준수를 위하여 현장대리인 미상주 상태로 공사를 진행한 공사감독자에게 **주의**를 촉구하시기 바랍니다.

[관련자]

b b 기지본부 ㄹㄹㄹㄹ부 3급 ZZZ(現 ㄱㄱㄱㄱ처 ○○○○부 2급) (**경고**)

b b 기지본부 ㄹㄹㄹㄹ부 4급 @@@(現 ㄴㄴㄴㄴㄴ본부 ㅅㅅㅅㅅ부) (**주의**)

※ 현장대리인의 현장 상주의무를 준수하지 않고, 공사를 준공한 공사시공부서장(YYY)은 경고에 해당하나 퇴직자(2021.12.31.)로서 불문 조치